

개정이유서

1. 개정 이유

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호, 2021. 2. 5. 일부개정) 제7조(훈령·예규 등의 존속기한 설정) 제3항의 규정에 따라 훈령·예규 등을 계속하여 시행할 필요가 있는 경우에 해당하여 재검토기한이 만료되기 전에 법령이나 현실여건의 변화 등을 고려하여 그 기한을 일부개정하고 법령용어정비를 하고자 함

2. 주요내용

「해기품질관리규정」 제20조 재검토기한 일부개정

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「선박직원법 시행령」 제16조의2, 「선박직원법 시행규칙」 제21조, 해기품질기준(해양수산부고시 제2016-233호), 해기품질관리규정 (포항지방해양수산청고시 제2020-56호)

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 신·구조문 대비표

(포항지방해양수산청)해기품질관리규정 일부개정 예규안

포항지방해양수산청 해기품질관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "관계 규정"을 "관계 규정"으로, "위하여"를 "위해"로 한다.

제2조 각 호 외의 부분 중 "대하여 적용한다"를 "적용한다"로 하고, 같은 조

제3호 중 "기타 청장이 해기품질관리"를 "그밖에 청장이 해기품질관리"로 한다.

제3조 각 호 외의 부분 중 "다음과"를 "다음 각 호와"로 하고, 같은 조 제1호 부터 제6호까지를 각각 다음과 같이 한다.

1. "해기품질"이란 선원이 선박에서 직무를 적절히 수행하는데 필요한 지식·이해 및 기술 등 전체적인 능력의 정도를 말한다.
2. "품질관리체제"란 해기면허의 발급·관리 등을 위하여 해당 부서에서 인적·물적 자원을 동원하고 이를 배분·관리하는 것과 관련하여 일정 수준 이상의 해기품질을 유지하기 위해 갖추어야 할 체제를 말한다.
3. "청장"이란 포항지방해양수산청장을 말한다.
4. "내부평가단"이란 포항청의 품질관리업무에 대한 자체평가를 위해 내부에서 구성한 팀을 말한다.
5. "외부평가"란 해기품질기준(해양수산부고시 제2016-233호) 제11조에 따른 평가를 말한다.
6. "부적합사항"이란 품질관리업무 중 정해진 기준에 미달하거나 적절하지 못한 것으로 평가된 사항을 말한다.

제4조제2항 중 "분석하여야"를 "확인해야"로 한다.

제5조 중 "구축한다"를 "마련한다"로 한다.

제6조제1항 중 "개시"를 "시작"으로 하고, 같은 조 제2항제6호 중 "기타"를 "그 밖에"로 한다.

제7조제1항 중 "기타"를 "그 밖에"로 하고, 같은 조 제2항 중 "따라유지·관리"를 "따라 유지·관리"로 한다.

제8조제2항제8호 중 "부의사항"을 "회의에 부치는 사항"으로 하고, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분 중 "호선하며"를 "선출하며"로 한다.

제9조제1항 중 "교육하여야"를 "교육해야"로 한다.

제10조제1항 본문 중 "통보하여야"를 "통보해야"로 한다.

제11조제1항 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은 조 제2항 중 "제8조 제4항의 규정에 의하여"를 "제8조제4항에 따라"로 하며, 같은 조 제3항 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 한다.

제12조제1호 중 "정기평가:"를 "정기평가:"로 하고, 같은 조 제2호 중 "수시평가:"를 "수시평가:"로 한다.

제14조제3항 중 "보고하여야"를 "보고해야"로 하고, 같은 조 제4항 중 "제3항의 규정에 의한"을 "제3항에 따른"으로, "보고하여야"를 "보고해야"로, "강구하여야"를 "마련해야"로 한다.

제15조제1항 중 "시정토록 하여야"를 "시정하도록 해야"로 한다.

제16조제1항을 제목 외의 부분으로 하고, 같은 조 제목 외의 부분(종전의 제1항) 중 "제13조제1항의 규정에 의하여"를 "제13조제1항에 따라"로 한다.

제17조제2항 각 호 외의 부분 중 "제1항의 규정에 의한"을 "제1항에 따른"으로 한다.

제19조제2항 중 "개폐"를 "개정 또는 폐지"로 한다.

제20조 중 "(대통령훈령 제334호)에 따라 2017년 1월 1일"을 "에 따라 2024년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조 (목적) 이 규정은 선박직원법 · 선원법 및 선원 관련 국제협약 의 <u>관계</u> 규정을 충족하고, 포항지 방해양수산청(이하 “포항청“이라 한다) 해기품질 관련 업무의 질적 수준을 유지· 향상시키기 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조 (목적) ----- ----- - <u>관계</u> 규정----- ----- ----- ----- 위해 ----- -----.
제2조 (적용범위) 이 규정은 다음 각 호의 업무에 <u>대하여</u> 적용한다.	제2조 (적용범위) ----- ----- 적용한다.
1. 2. (생략)	1. 2. (현행과 같음)
3. <u>기타 청장이 해기품질관리</u> (이하 “품질관리“라 한다)에 필요하 다고 인정하는 업무	3. <u>그밖에 청장이 해기품질관리</u> ----- ----- -----
제3조 (정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.	제3조 (정의) ----- ----- 다음 각 호와 ----- -----.
1. “해기품질“이라 함은 선원이 선 박에서의 직무를 적절히 수행하 는데 필요한 지식· 이해 및 기 술 등 총체적인 능력의 정도를 말한다.	1. “해기품질“이란 선원이 선박에 서 직무를 적절히 수행하는데 필요한 지식· 이해 및 기술 등 전체적인 능력의 정도를 말한다.
2. “품질관리체제“라 함은 해기면 허의 발급· 관리 등을 위하여 해당 부서에서 인적· 물적 자 원을 동원하고 이를 배분· 관리	2. “품질관리체제“란 해기면허의 발급· 관리 등을 위하여 해당 부서에서 인적· 물적 자원을 동원하고 이를 배분· 관리하는

<u>하는 것과 관련하여 일정 수준 이상의 해기품질을 유지하기 위해 갖추어야 할 체제를 말한다.</u>	<u>것과 관련하여 일정 수준 이상의 해기품질을 유지하기 위해 갖추어야 할 체제를 말한다.</u>
<u>3. “청장“이라 함은 포항지방해양수산청장을 말한다.</u>	<u>3. “청장“이란 포항지방해양수산청장을 말한다.</u>
<u>4. “내부평가단“이라 함은 포항청의 품질관리업무에 대한 자체평가를 위하여 내부에서 구성한 팀을 말한다.</u>	<u>4. “내부평가단“이란 포항청의 품질관리업무에 대한 자체평가를 위해 내부에서 구성한 팀을 말한다.</u>
<u>5. “외부평가“라 함은 해기품질기준(해양수산부고시 제2016-233호) 제11조의 규정에 의한 평가를 말한다.</u>	<u>5. “외부평가“란 해기품질기준(해양수산부고시 제2016-233호) 제11조에 따른 평가를 말한다.</u>
<u>6. “부적합사항“이라 함은 품질관리업무중 소정의 기준에 미달하거나 적절하지 못한 것으로 평가된 사항을 말한다.</u>	<u>6. “부적합사항“이란 품질관리업무 중 정해진 기준에 미달하거나 적절하지 못한 것으로 평가된 사항을 말한다.</u>
제4조 (품질관리방침 등) ① (생략)	제4조 (품질관리방침 등) ① (현행과 같음)
② 청장은 전항의 방침이 이행되는지를 <u>분석하여야</u> 한다.	② ----- ---- <u>확인해야</u> -----.
제5조 (품질관리체제) 청장은 제1조 및 제5조에서 규정하는 목적과 방침에 따라 해기면허 발급·관리 등에 관한 품질관리 절차와 지침을 문서화하여 품질관리 체제를 구축한다.	제5조 (품질관리체제) ----- ----- ----- ----- ----- <u>마련한다.</u>
제6조 (품질관리계획의 수립) ① 선	제6조 (품질관리계획의 수립) ① --

원해사안전과장은 매 회계연도 <u>개</u> <u>시</u> 30일전까지 다음연도의 품질관 리 계획서를 작성하여 품질관리위 원회의 심의·조정을 거쳐 청장의 승인을 받아야 한다.(다만, 특별한 변동이 없는 경우에는 전년도의 계획에 의한다)	----- <u>시</u> <u>작</u> ----- ----- ----- ----- -----
② 제1항의 품질관리 계획에는 다 음 각 호의 사항이 포함되어야 한 다.	② ----- ----- -.
1. ~ 5. (생 략)	1. ~ 5. (현행과 같음)
6. <u>기타</u> 선원해사안전과장이 해기 품질과 관련하여 필요하다고 인 정하는 사항	6. <u>그 밖에</u> ----- ----- -----
제7조 (품질관리업무의 시행 및 기 록관리) ① 품질관리업무는 이 규 정 및 <u>기타</u> 품질관리에 관계되는 규정이 정하는 바에 따라 시행되 어야 한다.	제7조 (품질관리업무의 시행 및 기 록관리) ① ----- ----- <u>그 밖에</u> ----- ----- -----.
② 품질관리업무의 시행결과는 문 서화하고, 정부공문서관리규정이 정하는 바에 <u>따라유지·관리</u> 하여 야 한다.	② ----- ----- ----- <u>따라 유지·관리</u> ----- -----.
제8조 (품질관리 조직) ① (생 략)	제8조 (품질관리 조직) ① (현행과 같음)
② 품질관리위원회는 운영지원과 장, 선원해사안전과장, 항만물류 과장, 해양수산환경과장으로 구성	② ----- ----- -----

하되, 선원해사안전과장을 위원장으로 하고, 간사는 선원담당으로 하며 위원장은 다음 각 호의 사항을 심의·조정한다.	----- ----- ----- -----.
1. ~ 7. (생략)	1. ~ 7. (현행과 같음)
8. 기타 품질관리책임자의 <u>부 의사</u> <u>항</u>	8. ----- <u>회의에</u> <u>부치는 사항</u>
③ (생략)	③ (현행과 같음)
④ 내부평가단은 제2항의 규정에 의거 품질관리위원회의 추천을 받아 청장이 임명하는 5인 이내로 구성하고, 단장은 평가단원 중에서 <u>호선하며</u> , 다음 각 호의 업무를 담당한다.	④ ----- ----- ----- ----- <u>선출하며</u> ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
⑤ (생략)	⑤ (현행과 같음)
제9조 (품질관리 교육) ① 품질관리 책임자는 품질관리업무에 관하여 직원을 <u>교육하여야</u> 한다.	제9조 (품질관리 교육) ① ----- ----- ----- <u>교육해야</u> -----.
② (생략)	② (현행과 같음)
제10조 (품질관리위원회 개최 등) ① 품질관리위원회 위원장은 회의를 개최하고자 하는 경우에 회의 개최일시 및 심의안건을 회의개최 3일전까지 각 위원에게 <u>통보하여</u> 야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그 기간을 단축할 수 있다.	제10조 (품질관리위원회 개최 등) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>통보해</u> <u>야</u> -----. -----.
② (생략)	② (현행과 같음)

제11조 (내부평가) ① 품질관리 책임자는 품질관리 업무가 소정의 관련규정과 계획에 따라 이행되고 있는지를 점검하기 위한 내부평가를 주기적으로 <u>실시하여야</u> 한다.	제11조 (내부평가) ① ----- ----- ----- ----- <u>실시해야</u> -----.
② 품질관리책임자는 제1항의 내부평가를 <u>제8조제4항의 규정에 의하여</u> 구성한 내부평가단으로 하여금 실시하게 한다.	② ----- ----- <u>제8조제4항에 따라</u> ----- -----.
③ 내부평가단장은 평가완료 후, 내부평가보고서를 품질관리위원회 위원장을 거쳐 품질관리책임자에게 <u>보고하여야</u> 한다.	③ ----- ----- ----- -- <u>보고해야</u> -----.
제12조 (내부평가의 구분) 내부평가는 다음 각 호와 같이 정기평가와 수시평가로 구분한다.	제12조 (내부평가의 구분) ----- ----- -----.
1. <u>정기평가</u> : 5년마다 해양수산부장관이 고시하는 해기품질종합평가계획에 따라 실시	1. <u>정기평가</u> : ----- ----- -----
2. <u>수시평가</u> : 해기품질개선을 위해 청장이 필요하다고 인정할 때 실시	2. <u>수시평가</u> : ----- ----- -----
제14조 (부적합사항의 확인과 보고 등) ①·② (생략)	제14조 (부적합사항의 확인과 보고 등) ①·② (현행과 같음)
③ 품질관리보고회에 참석하는 자는 소속 부서의 품질관리 관련사항 및 부적합 사항의 유무와 개선안을 <u>보고하여야</u> 한다.	③ ----- ----- ----- -- <u>보고해야</u> -----.

④ <u>제3항의 규정에 의한</u> 보고와는 별도로 부적합 사항을 인지한 모든 직원은 선원해사안전과장에게 즉시 <u>보고하여야</u> 하며, 선원해사안전과장은 사안의 경중과 완급 등을 고려하여 적절한 시정조치를 강구하여야 한다.	④ <u>제3항에 따른</u> ----- ----- ----- --- <u>보고해야</u> ----- ----- ----- <u>마련해야</u> -----.
제15조 (부적합사항의 관리) ① 품질관리책임자는 내부평가, 품질관리보고회, 기타 품질관리업무과정에서 적출된 부적합사항을 검토·분석하여 이를 적시에 <u>시정토록</u> 하여야 한다.	제15조 (부적합사항의 관리) ① --- ----- ----- ----- ----- ----- <u>시정하도록</u> <u>해야</u> ---.
② (생략)	② (현행과 같음)
제16조 (외부평가 대비 등) ① 해기 품질기준 <u>제13조제1항의 규정에 의하여</u> 포항청에 대한 외부평가 계획이 통보되면, 부서장은 소관 사항에 관한 외부평가 대비 계획서를 작성하여 품질관리위원회의 심의·조정을 거쳐 청장의 승인을 받아야 한다.	제16조 (외부평가 대비 등) ----- ----- <u>제13조제1항에 따라</u> --- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
제17조 (재정) ① (생략)	제17조 (재정) ① (현행과 같음)
② <u>제1항의 규정에 의한</u> 재정지원 대상은 다음 각 호와 같다.	② <u>제1항에 따른</u> ----- -----.
1. ~ 3. (생략)	1. ~ 3. (현행과 같음)
제19조 (품질관리업무요령) ① (생략)	제19조 (품질관리업무요령) ① (현행과 같음)

② 품질관리업무요령의 <u>개폐</u> 는 선 원해사안전과장이 시행한다.	② ----- <u>개정 또는 폐지</u> -----.
제20조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」 (대통령훈령 제334호)에 따라 201 <u>7년 1월 1일</u> 을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일 까지를 말한다)마다 법령이나 현 실여건의 변화 등을 검토하여 개 선 등의 조치를 <u>하여야</u> 한다.	제20조 (재검토기한) ----- ----- <u>에 따라 2024년 1월 1일</u> ----- ----- ----- ----- ----- <u>해야</u> -----.